עותק לפרסום – הושחרו פרטים מזהים של אנשים פרטיים לשם הגנה על פרטיותם.

בית משפט השלום בנתניה

י' תמוז תשפ"ו, 25 יוני 2026

ת"א 12793-08-24 נירים אחזקות בע"מ נ' דרמה מוצרים ושרותים וטרנריים בע"מ

ת"א 70591-08-24 דרמה מוצרים ושרותים וטרנריים בע"מ נ' נירים אחזקות בע"מ

תיק חיצוני:

בפני **כב' הרשם הבכיר גיא סמולרצ'יק**

משיבה **דרמה מוצרים ושרותים וטרנריים בע"מ**

נגד

מבקשת **נירים אחזקות בע"מ**

<u>החלטה</u>

החלטתי זו ניתנת לאחר היעדרות מן העבודה לאור נסיבות אישיות.

לפניי בקשת הנתבעת בתיק 70591-08-24 לחיוב התובעת בהפקדת ערובה, בהתאם לסעיף 353א לחוק החברות. כמו כן, המשיבה הגישה בקשה בסעד זהה בתיק המקביל 12793-08-24.

סעיף 353א לחוק החברות מקנה לבית המשפט שיקול דעת לפטור את החברה התובעת מהפקדת הערובה אם היא הוכיחה שהתקיימה אחת מהחלופות להלן: (1) החברה הוכיחה שיש לה איתנות פיננסית. (2) הוכחו נסיבות אחרות המצדיקות פטור מהפקדת ערובה. נטל השכנוע בדבר התקיימות אחת החלופות מוטל על כתפי החברה התובעת.

מן הכלל אל הפרט - המשיבה לא סתרה את טענות המבקשת לפיהן המשיבה הפסיקה את פעילותה, בית החולים אשר פעל בנכס נסגר ופונה, ובעלי מניותיה שוהים בחו"ל. המשיבה לא הכחישה כי בעלי מניותיה שוהים בחו"ל, וטענה באופן לקוני וכללי כי לאורך כל השנים עמדה בהתחייבויותיה וכי אין כל חשש כי לא תוכל לשלם הוצאות אם תיפסקנה. משכך אין צורך להידרש לסיכויי התביעה (אשר דורשים בירור עובדתי) בשים לב לכך שהמשיבה לא עמדה בהוכחת איתנות פיננסית, ולכן לא מצאתי לסטות מן הכלל המצריך לחייבה בהפקדת ערובה. המבקשת אף נתנה מענה לטענת השיהוי והבהירה כי בעלי המניות עזבו את ישראל וזאת נודע למבקשת רק במהלך הליך הגישור.

במכלול השיקולים והאיזונים – לנוכח סכום התביעה ומהות ההליכים הצפויים להתקיים במסגרתה, אני מחייב את המשיבה להפקיד במזומן סך של 10,000 ₪ להבטחת הוצאות המבקשת. הסכום יופקד בתיק עד ליום 15.7.26, אחרת תימחק התביעה.

אשר לבקשת המשיבה לחייב את המבקשת להפקיד ערובה בתיק 12793-08-24. בקשת המשיבה הוגשה באופן לקוני וללא פירוט לגבי קשיים כלכליים או העדר איתנות פיננסית של המבקשת. המשיבה טוענת כי מכח עקרון השוויון יש לחייב גם את המבקשת בהפקדת ערובה. אלא שעקרון השוויון אינו חל בבקשה מסוג זה, אלא כל בקשה נבחנת לגופה בהתאם לתנאים שנקבעו בסעיף 353א לחוק החברות. המבקשת פירטה כי היא חברה פעילה ובבעלותה נכס מקרקעין המהווה מגרש בשטח

מסמך זה חתום דיגיטלי
חתימה מאובטחת ומוכרת

י' תמוז תשפ"ו, 25 יוני 2026

ת"א 12793-08-24 נירים אחזקות בע"מ נ' דרמה מוצרים ושרותים וטרנריים בע"מ

ת"א 70591-08-24 דרמה מוצרים ושרותים וטרנריים בע"מ נ' נירים אחזקות בע"מ

תיק חיצוני:

כ- 2,300 מ"ר ובגין השכרתו היא נהנית מדמי שכירות בשיעורים ניכרים, וצירפה כתמך נסח רישום מקרקעין והיתר הבניה. אשר לסיכויי תביעת המבקשת, אינני קובע מסמרות אך אין לומר כי מדובר בסיכויי תביעה קלושים והמחלוקת מצריכה בירור עובדתי. משכך אני דוחה את בקשת המשיבה לחייב את המבקשת בהפקדת ערובה. במכלול השיקולים אינני מחייבה בהוצאות.

ניתנה היום, י' תמוז תשפ"ו, 25 יוני 2026, בהעדר הצדדים.

גיא סמולרצ'יק, רשם בכיר

[redacted]